

1500207-89.2020.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luiz Fernando Angiolucci

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... ver com isso; tem seu passado sim, com tráfico de drogas, já errou muito em sua vida, mas nunca precisou tirar a vida de ninguém para roubar; pagou pelos seus erros, na condenação de tráfico que teve, mas isso nunca precisou fazer; indagado se conhecia o réu Rodrigo, o depoente informou que já o viu na cidade, mas não tinha vínculo de conversar; não conhece a Kelly; dos outros réus só conhece ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500207-89.2020.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500207-89.2020.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2065545/2020 - DEL.POL.IBIÚNA, 6621765 - DEL.POL.IBIÚNA, 703/20/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2065545 - DEL.POL.IBIÚNA, 703/20/505 - DEL.POL.IBIÚNA, 2065545 - DEL.POL.IBIÚNA, 703/20/505 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Angiolucci

Vistos.

RODRIGO MACIEL PARENTE, vulgo "Piolho", qualificado às fls. 203/207, JULIO CÉSAR SILVEIRA GIANNONI, qualificado às fls. 188/193, GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA, qualificado às fls. 212/216, DANIELLY ALVES PAINELLI, qualificada às fls. 258/261 e KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO, qualificada às fls. 226/232, foram denunciados como incurso nos artigos 157, parágrafo 3o., inciso II, última parte, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 07 de março de 2020, por volta das 00h00min., às margens da Rodovia Julio Dal Fabro, km 02, Residencial Europa, no município de Ibiúna, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante violência perpetrada por meio de disparos de armas de fogo contra a vítima Sidney de Moraes, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que, da violência empregada, resultou a morte do ofendido, conforme laudo de exame necroscópico de fls. 45/49.

Decisão às fls. 90/120, nos autos no. 1500591-18.2021.8.26.0238, em resumo, decretando a prisão temporária dos acusados Júlio César Silveira Giannoni e Rodrigo

Maciel Parente, bem como deferindo busca domiciliar, relativamente aos referidos requeridos.

Às fls. 165/181 foi proferida decisão nos autos no. 1500591-18.2021.8.26.0238, a qual foi complementada às fls. 182/184, em síntese, decretando a prisão temporária de Gustavo Carneiro de Santana, bem como deferindo busca domiciliar relativamente aos requeridos Gustavo Carneiro de Santana, Danielly Alves Painelli e Kelly Cristina Silvestre Cypriano. Respectivas decisões encontram-se copiadas, respectivamente, às fls. 369/385 e 386/388.

Decisão às fls. 482/483, em resumo, indeferindo o pedido para prorrogação da prisão temporária de Rodrigo Maciel Parente.

Decisão às fls. 534/547, em síntese, decretando a prisão preventiva dos acusados Rodrigo Maciel Parente, Julio Cesar Silveira Giannoni, Gustavo Carneiro de Santana e Kelly Cristina Silvestre Cypriano.

A denúncia foi recebida às fls. 584/585, oportunidade em que foi indeferida a prisão preventiva da ré Danielly Alves Painelli.

Citação do acusado Gustavo Carneiro de Santana às fls. 624/625.

Citação do réu Rodrigo Maciel Parente às fls. 626/627.

Citação do acusado Júlio César Silvaeira Giannoni às fls. 633/634.

Citação da ré Kelly Cristina Silvestre Cypriano às fls. 636/637 e Defesa às fls. 676/679.

Citação da acusada Danielly Alves Painelli às fls. 663/664.

Decisão às fls. 684/697, em resumo, mantendo a prisão preventiva dos réus Rodrigo Maciel Parente, Julio César Silveira Giannoni, Gustavo Carneiro de Santana e Kelly Cristina Silvestre Cypriano.

A Defesa dos acusados Rodrigo Maciel Parente, Julio Cesar Silveira Giannoni, Gustavo Carneiro de Santana e Danielly Alves Painelli encontra-se às fls. 721/724.

Decisão às fls. 730/731 que, em síntese, não absolveu sumariamente os réus, bem como designou audiência de instrução e julgamento.

Às fls. 768/769, foi proferida decisão, em resumo, não houve nulidade pela falta de intimação da defesa da decisão de recebimento da denúncia nos presentes autos da ação penal, posto que não juntado instrumento de procuração pela Defesa nos presentes autos, bem como da existência de citação pessoal do réu quanto ao recebimento da denúncia; sem prejuízo, diante da alegação do D. Advogado, de que pretende produzir provas visando comprovar a inocência do réu e pretende arrolar testemunhas para comprovar a sua tese, visando a preservação do princípio do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real, foi deferida a reabertura de prazo para a Defesa complementar a defesa anteriormente apresentada por defensor dativo, nos termos da decisão de fls. 585/585.

Laudo pericial - exame em peça - celular (fls. 781/784).

Termo de audiência às fls. 837/838, em síntese, diante da alegação da Defesa do réu Rodrigo Maciel Parente de colidência/conflito de teses defensivas, foi determinada a nomeação de novo defensor dativo para o referido réu.

A prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados Rodrigo Maciel Parente, Julio César Silveira Giannoni, Gustavo Carneiro de Santana e Kelly Cristina Silvestre Cypriano foi mantida às fls. 846/860.

Audiência de instrução às fls. 911/913, com a oitiva de oito testemunhas, bem como, com o interrogatório da ré Kelly Cristina Silvestre Cypriano, e dos réus Rodrigo Maciel Parente e Júlio César Silveira Giannoni.

Decisão às fls. 918/932, em resumo, mantendo a prisão preventiva dos requeridos Rodrigo Maciel Parente, Julio César Silveira Giannoni, Gustavo Carneiro de Santana e Kelly Cristina Silvestre Cypriano.

Audiência de instrução em continuação às fls. 972/973, em síntese, com o interrogatório do réu Gustavo Carneiro de Santana, oportunidade em que foi determinado o desmembramento dos autos no tocante à ré Danielly Alves Painelli, bem como foi encerrada a instrução do feito em relação aos demais acusados e deferida a apresentação das alegações finais, por meio de memoriais.

Alegações finais do D. Ministério Público às fls. 979/ 994, em resumo: pleiteia a procedência da ação penal; a materialidade está confirmada e a autoria delitiva também é inequívoca; da análise da prova oral colhida verifica-se de forma

inconteste que o crime de roubo seguido de morte foi praticado pelos réus; quanto a autoria, os réus KELLY, JULIO e RODRIGO confessaram a prática delitativa; o réu JÚLIO efetuou o reconhecimento fotográfico dos comparsas KELLY, DANIELLY e GUSTAVO (fls. 355), ao passo que a ré KELLY reconheceu os comparsas GUSTAVO e DANIELLY (fls. 439); associado a isso, tem-se o auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); no tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, as penas-base devem ser exasperadas, levando-se em consideração que o delito foi praticado mediante emprego de armas de fogo, o que torna a conduta mais reprovável; não se olvide também que o crime foi cometido mediante o concurso de cinco pessoas, o que aumenta o temor da vítima e proporciona maior garantia de sucesso na empreitada criminosa, a ensejar a necessidade de maior reprovação penal; além disso, os réus KELLY e RODRIGO demonstraram maior culpabilidade, na medida em que obtiveram e compartilharam todas as informações necessárias para que pudessem praticar o ilícito, tais como o horário de saída da feira e o faturamento médio do ofendido; não bastasse, as consequências do crime são severas, pois, além do resultado morte da vítima, a quantia em espécie subtraída não foi recuperada; de resto, JULIO e GUSTAVO ostentam maus antecedentes (autos nº 0024939-41.2000.8.26.0003 - 2ª Vara do Júri - Foro Regional I - Santana - fls. 495/497 e 0007957-08.2017.8.26.0238 - 1ª Vara de Ibiúna - fls. 498/501); logo, as penas-base devem ser fixadas bem acima do mínimo legal; na segunda etapa, incide para os réus JULIO e GUSTAVO a agravante da reincidência (autos nº 1500004-35.2017.8.26.0238 - 2ª Vara de Ibiúna - fls. 495/497 e 1500359-45.2017.8.26.0238 - 1ª Vara de Ibiúna - fls. 498/501); incide, ainda, para a ré KELLY a atenuante da menoridade relativa (nascida em 23/03/2000 - fls. 492) e para os réus KELLY, JULIO e GUSTAVO, a atenuante da confissão espontânea, apesar de parcial; na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem computadas; o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista as penas a serem impostas, a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser o fechado, com fulcro no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal; incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão das penas, considerando que não estão presentes os requisitos presentes nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Alegações finais da D. Defesa do réu Rodrigo Maciel Parente às fls. 998/1002, em síntese: pleiteia a improcedência da ação penal, tanto em face da precariedade das provas, aplicando-se, no caso, a regra do "in dubio pro reo", como em face da nulidade constante do excesso de prazo de tramitação processual, pois todos os prazos processuais foram extrapolados; caso o réu não seja absolvido, quanto à dosimetria da pena, requer que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) lhe são favoráveis; quanto ao concurso de crimes, verifica-se que a denúncia não fez menção clara, direta e expressa a qualquer modalidade de concurso, nem mesmo concurso material ou crime continuado; diante de tal omissão, requer, inicialmente, o afastamento do eventual concurso material; subsidiariamente, caso se entenda ser possível a aplicação do concurso de crimes na dosimetria da pena, pleiteia o reconhecimento do crime continuado, em face das mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução dos eventuais crimes apurados; pleiteia, ainda, que seja aplicada a regra contida no artigo 29, parágrafo 1º, da nova Parte Geral do Código Penal, diminuindo-se a pena de um sexto a um terço.

Alegações finais da D. Defesa do réu Júlio César Silveira Giannoni às fls. 1003/1005, em resumo: o réu admitiu sob o crivo do contraditório, de forma detalhada sua participação e a dos demais envolvidos na empreitada delituosa; as declarações do acusado Júlio foram determinantes para o esclarecimento dos fatos e busca da verdade real; pleiteia, assim, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, bem como, diante de toda a colaboração do réu com o esclarecimento dos fatos, que seja aplicada quando da dosimetria da pena a atenuante da confissão.

Alegações finais da D. Defesa de Gustavo Carneiro de Santana às fls. 10006/1022, em síntese: pleiteia que o acusado seja absolvido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do "in dubio pro reo".

Alegações finais da D. Defesa da ré Kelly Cristina Silvestre Cypriano às fls.1023/1025, em resumo: a ré admitiu, sob o crivo do contraditório, de forma detalhada, sua participação na empreitada delituosa; também relatou, de forma clara, os fatos de que tinha conhecimento sobre o envolvimento dos demais acusados; a ré está absolutamente arrependida de ter se envolvido na prática do delito descrito na denúncia; todavia sua participação se resumiu a fornecer detalhes sobre o deslocamento da vítima, em colaboração e favorecimento ao crime de roubo pretendido; não era objetivo da acusada e dos demais réus, que o crime de roubo, conforme planejado, resultasse na morte da vítima; as declarações da acusada foram determinantes para o esclarecimento dos fatos e busca da verdade real; não se deve atribuir a acusada Kelly a mesma responsabilidade que a daqueles que ceifaram a vida da vítima; a ré não teve qualquer participação direta na ação que culminou na morte da vítima; pleiteia, assim, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, bem como, diante de toda a colaboração da ré com o esclarecimento dos fatos, seja aplicada, quando da dosimetria da pena, a atenuante da confissão. Decisão às fls. 1026/1040, em resumo, mantendo a prisão preventiva dos réus Rodrigo Maciel Parente, Julio César Silveira Giannoni, Gustavo Carneiro de Santana e Kelly Cristina Silvestre Cypriano.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ressalta-se que os autos foram desmembrados em relação à acusada DANIELLY ALVES PAINELLI (vide fls. 972/973).

No mais, não se verificando a existência de nulidades a declarar, passo ao exame do mérito.

A pretensão inicial é procedente. Explico.

A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 05/10, laudo pericial - vistoria em veículo relacionado com roubo às fls. 24/38, laudo necroscópico às fls. 45/49, laudo pericial - exame em peça - munição às fls. 66/69, relatório de investigação conclusivo às fls. 241/256, copiado às fls. 445/460, laudo pericial - exame em peça - celular às fls. 781/784, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria dos réus RODRIGO MACIEL PARENTE, vulgo "Piolho", JULIO CÉSAR SILVEIRA GIANNONI, GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA e KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO, quanto ao delito de latrocínio, é incontestável.

A testemunha Maria Carolina Lopes dos Santos, guarda civil municipal, em juízo, narrou, em resumo: indagada quem acionou a guarda municipal para comparecer no local, a depoente informou que estavam em patrulhamento, quem acionou foi um GCM encarregado da guarnição; chegando ao local, o Sr Sidney já estava na margem da guia, deitado, uns familiares dele já tinham chegado no local e do outro lado estavam o caminhão e as funcionárias que estavam com ele, no momento; as funcionárias falaram que estavam com ele no caminhão, depois do serviço e, passando pelo local, foram abordados por três homens, encapuzados, armados, os quais pediram para passar o dinheiro; uma delas pegou o dinheiro e entregou para eles; indagada se teria tido contato com alguma delas, a depoente informou que no momento elas estavam muito nervosas, foram conduzidas ao hospital; as três estavam muito nervosas.

A testemunha Vitória Zenaide Vieira Rodrigues, em juízo, narrou, em síntese: presenciou os disparos, estava junto no caminhão; indagada quem teria dado voz de assalto, a depoente informou que não viu rostos, não viu nada, só a hora que escutou "vai, vai, vai", o Sidney acelerou o caminhão, a depoente se abaixou, já escutou os tiros, as meninas a abraçaram, foram por cima da depoente, porque estava bem na porta; no caminhão estavam: a depoente na porta, a Kelly no meio e Monique ao lado do Sidney; este estava dirigindo; indagada se ele portava dinheiro, a depoente informou que no caminhão sim, tinha um caixa no caminhão, mas acha que com ele não tinha; informa que não sabe dizer exatamente a quantia em dinheiro que tinha, porque não mexia com dinheiro, era mais a Monique que fechava o caixa; não sabe, acha que por volta de dois mil reais; a depoente trabalhava com a vítima; acha que era por volta de meia noite, meia noite e quinze; indagada se chegou a visualizar quantas pessoas os abordaram, a depoente informou que na hora que

correram, deu para visualizar três "caras"; informa que não sabe dizer se estavam todos armados, por conta de ter ficado com a cabeça abaixada; eles pediam para que não olhassem para eles, então não olhou; não consegue reconhecer ninguém, porque na hora que os viu meio de frente, eles estavam de touca, roupa, algo assim, estavam com alguma coisa na cara, só viu o reflexo e já se abaixou; eles levaram o dinheiro; a vítima ficou caída no local, perdendo sangue; foi tentado chamar a ambulância, porém não conseguiam lembrar o número; assim que a depoente se lembrou, a Kelly estava com o celular na mão e lembrou que tinha número de policiais no telefone do Sidney, falou para ela ligar para o policial Salveti, ligaram para esse policial e foi este que fez o encaminhamento de viaturas e ambulância; foi a Kelly que ligou para o policial Salveti; foi ligado, só que ele não chegou a atender, assim que parou a chamada, ele mandou uma mensagem no "whatsapp", perguntando se tinha acontecido alguma coisa e a depoente pediu para ela mandar um áudio, falando que tinham sido assaltados, que o Sidney tinha sido atingido e foi o que ela fez; viu três pessoas correndo; a hora que desceu do caminhão, o que fez a depoente descer, pediu para que não olhasse para nada, então ficou só de cabeça baixa, assim que eles correram, foi na direção do Sidney, olhou e viu três correndo na hora, não sabe se tinha mais na frente.

A testemunha Monique de Oliveira Rodrigues, em juízo, em resumo, narrou: trabalhava com o Sidney há uns cinco anos; era ele que fechava o caixa; indagada que em seu depoimento consta que quem fechou o caixa nesse dia teria sido a Kelly; a depoente informou que não se lembra; no momento da abordagem do caminhão, ele foi encostando no acostamento, para poder pegar a pista, e logo veio um "cara", do nada, na porta, com a mão no vidro, pedindo para parar, ele reagiu com o caminhão e começou a atirar; antes disso estavam numa pizzaria; estavam juntos a depoente, ele, a Vitória e a Nadria; a Kelly estava junto; depois da pizzaria o trajeto que tomaram foi para o Residencial, onde deixaram a Nadria; o Sidney foi vítima de uns disparos; nesse momento, uma delas tentou contato primeiro com o SAMU, se não estiver enganada, a Kelly e a Vitória; não dava ligação para o SAMU; foi ligado para o Alex e este que conseguiu mandar o SAMU; não conhecia todos os réus; conhecia o Rodrigo, porque este ia direto na feira, ele é tio da Nadria; ele conhecia o Sidney também, porque ia na feira comer pastel, só por isso que ele conhecia; logo depois que abordaram o caminhão e efetuaram os disparos contra a vítima Sidney, eles levaram o dinheiro, não faz ideia de quanto era; indagada se chegaram a abordar mais alguém ou se eles foram direto onde o dinheiro estava, a depoente informou que eles foram com a Kelly pegar o dinheiro; indagada se eles abordaram a Kelly também, a depoente informou que é porque, conforme o Sidney caiu no asfalto, a depoente e a Vitória foram ver como que ele estava, e o ladrão ficou com a arma apontada para a Kelly, pedindo dinheiro, e esta os levou para o baú do caminhão.

A testemunha Nadrya Parente Santos, em juízo, em síntese, narrou: é parente do réu Rodrigo Maciel Parente, é sobrinha dele; trabalhava com o Sidney, era atendente; indagada que em seu depoimento na delegacia teria falado que o fechamento era feito por ele ou por outras funcionárias, a depoente informou que era por ele, pela Kelly ou Monique, era um deles que fechava; não se lembra quem fechou no dia dos fatos; quando houve a abordagem, no caminhão estavam com ele a Kelly, a Monique e a Vitória, a depoente não estava, porque ele já a tinha deixado em sua casa; ele foi primeiro na pizzaria e depois ele a deixou em sua casa; indagada se era comum ir na pizzaria com ele, a depoente informou que ele ia todas as vezes, depois que vendia bastante, ele as levava na pizzaria às sextas e aos domingos; sobre a abordagem não sabe de detalhes, as "meninas" só contaram que o "Ney" acelerou, pararam-no, este acelerou o caminhão e dispararam, não estava no momento, então não sabe explicar melhor; ficou sabendo do envolvimento de seu tio no dia em que ele foi preso; antes dele ser preso, ele não comentou nada sobre os fatos com a depoente.

A testemunha Protegida no 01/2020, em juízo, em resumo, narrou: não possui parentesco com os réus; indagado que em seu depoimento na delegacia teria mencionado várias vezes que recebeu algumas solicitações do réu Rodrigo para efetuar corridas, e solicitado que explicasse como tinha sido, o depoente informou que fez três corridas para ele, uma em torno de onze horas, outra três horas da

manhã e depois outra às sete horas da manhã; a primeira viagem estava na feira, junto com sua família, e ele estava com a esposa dele; ele chegou até o depoente, não estava em horário de serviço, estava em seu horário de lazer com sua família, já tinha encerrado, mas como é seu trabalho, ele chegou até o depoente e perguntou se estava trabalhando; falou: "estou com a minha família, agora não posso te atender, se você esperar um pouco, eu deixo a minha família em casa e volto buscar você"; ele concordou; o depoente subiu até sua casa, deixou sua família e o pegou; o trajeto que fez foi de pegá-lo e deixá-lo na casa dele, essa foi a primeira viagem; a segunda já era em torno de duas e meia, três horas da manhã, estava parado no antigo posto Ipiranga, estava com outro amigo também de profissão e ele ligou, perguntando se tinha como pegá-lo, e o depoente falou que não estava mais trabalhando; ele falou que estava perto, e realmente estava perto, de onde o depoente estava no posto de gasolina até onde ele estava eram cinco minutos, ele estava no condomínio CDHU da Cachoeira; foi para buscá-lo, e este já entrou no carro nervoso, o qual comentou com o depoente que tinha feito "cagada", que não era para ter feito aquilo; em momento algum ele citou que havia matado alguém, a única coisa que ele citou é que estava muito nervoso e tinha feito "cagada"; o depoente falou para ele que nem deveria estar falando isso, mas ele muito espontâneo, até porque deu para entender que ele não estava sóbrio, então ele foi soltando tudo para o depoente, e pediu para que o deixasse na casa de uma pessoa; ele começou a ligar para uma pessoa e esta não o atendeu e o levou para a casa dele; no outro dia, às sete horas da manhã, ele ligou para o depoente ir buscar o carro dele, que estava na oficina, no antigo conjunto habitacional, antiga favela do Gemima, deixou-o ali e foram as três viagens que fez para para ele; depois de ter feito essas viagens, passou dois ou três dias, ele começou a ligar para o depoente, pedindo para que este falasse que no momento do ocorrido, o depoente tinha feito uma viagem com ele até Mairinque, para comprar um carro, coisa que não aconteceu; falou para ele que em momento algum iria falar que tinha feito isso; nem sabia que alguém ia chamá-lo; ele disse que se o depoente fosse chamado era para falar isso, e disse para ele: "simplesmente Rodrigo, eu não vou falar, vou falar o que aconteceu"; ele continuou ligando, chegando a ir até sua casa, conversar com o depoente; no momento em que viu que ele poderia prejudicá-lo em alguma coisa, foi à delegacia e já esclareceu tudo que aconteceu; ele chegou a dar um dinheiro para o depoente deixar guardado, não tem certeza do valor, mas acha que era uns trezentos reais, tudo em nota de dois; ele falou para o depoente que não podia chegar com esse dinheiro na casa; no mesmo momento ligou para sua esposa e disse que o Rodrigo havia deixado trezentos reais para o depoente e comentou com ela, o que ele havia comentado para o depoente, a respeito do ocorrido, tanto que depois ela comentou que realmente havia notícia disso ali; pegou o dinheiro, porque ele falou que não ia ter como pagá-lo e que ia precisar do depoente no outro dia; ele falou para o depoente guardar o dinheiro, até então, não sabia da origem do dinheiro, confiou pelo que ele estava falando; era dinheiro "muito picado", notas de dois, cinco; depois no outro dia foi pegá-lo de manhã, entregou o dinheiro para ele, que pagou as viagens, as quais ficaram em torno de oitenta reais, foi o que ocorreu; confirma o que disse em seu depoimento, ou seja, que ele tinha comentado que tinha atirado em um feirante; ele disse somente isso; indagado se ele tinha falado que tinha atirado em um feirante, o depoente informou que ele não chegou a falar exatamente que tinha atirado no feirante, e sim que participou, que não deveria ter feito aquilo, mas não deu certeza; informa que foram os termos que usam: "que tinha feito a corrida pro assalto, a fuga", não sabe; falar, de imediato, que foi ele que matou, isso ele não disse; informa que ele chegou a falar que havia participado de um assalto contra esse feirante; ele não falou que o feirante tinha morrido; indagado se teria presenciado alguma ligação dele para a esposa, dizendo para que esta não viesse, que ali estava "molhado", que arrumasse outro lugar para ficar, o depoente informou que ele tentou ligar para ela, fez várias ligações; só que não sabe se no telefone ela referiu para ele não ir para casa, realmente foi esse termo mesmo, e ele ficou parado, pediu para o depoente parar o carro e começou a ligar para outra pessoa, a qual não o atendeu, para ele ficar na casa dessa pessoa e o levou para a casa dele; depois de lá não sabe o que aconteceu; estranhou ele ter

ligado de novo de madrugada, sendo que o deixou na casa dele; depois ficou sabendo desse latrocínio, inclusive, conhecia essa pessoa; indagado se lembrava as palavras que ele teria dito, quando falou que havia participado de um assalto, o depoente informou que o que tem para falar dele, é que o conhece há bastante tempo, mas não tem amizade, resumindo, informa que o conhece há bastante tempo, ele sempre foi uma pessoa "papuda", que conta caso, que "faz e acontece", tanto que a hora que ele começou a contar no carro, não deu a mínima; para o depoente, ele estava contando "papo"; depois que a notícia veio, na mesma noite, aí viu que era verdade o que ele tinha falado; quando foi buscá-lo no CDHU, na Cachoeira, não sabe se ele era traficante, mas sabe que ele usava, achou que ele tinha arrumado briga, ele entrou no carro e falou: "me leva embora", só que quis fazer o trajeto pela cidade e ele falou: "não faz o trajeto pela cidade, vai pela marginal", sendo que pela cidade para ir até lá é o caminho; foram pela marginal, quando chegou perto do mercado Serrano, ele começou a fazer ligação, onde ele falava: "olha, fiz uma "cagada", eu não deveria ter feito isso"; perguntou o que ele tinha feito, e ele disse: "então, eu participei de um assalto", e começou a falar, só que ele não chegou a falar que foi ele que atirou na pessoa, falou que estava envolvido no assalto, falou o nome da pessoa Sidney, no caso, e começou a contar detalhes, não detalhes do tipo que chegou e como é que fez, ele falou que participou do assalto, que estava arrependido de ter feito isso, por causa de "mixaria", foi o termo que ele usou, ele falou: "por causa de mixaria, acabei acabando com a minha vida, estraguei a minha vida"; falou para ele que nem deveria estar falando isso para o depoente; foi exatamente depois de vinte minutos, até ele achar o jeito de ir embora, e de imediato ele não quis ir embora; ele pediu para parar um pouco atrás da delegacia, começou a ligar para uma pessoa, para dormir na casa desta, só que ela não o atendeu, foi aí que ele começou a insistir com a esposa, ligava e ela falou para ele que era melhor não ir para lá, porque estava cheio de polícia, e ele foi para casa dele; ele pediu para o depoente buscá-lo de manhã, porque precisava pegar o carro dele, que estava na oficina; acredita que o réu Rodrigo estava sob efeito de álcool e outras substâncias; no ato, ele não trazia arma de fogo consigo, não notou nenhum volume na roupa dele, estava com uma camisa normal, ele não estava com algo que pudesse esconder arma; nunca o viu portando arma de fogo, já trabalhou com ele em vários lugares; falar muito, ele falava mesmo, "que fazia isso e aquilo", mas nunca pensou que ia chegar a esse ponto; não só o depoente, como todo mundo se surpreendeu com esse ato dele; todos o conhecem da rua; nunca ninguém desconfiou que ele era capaz disso; não percebeu se ele estava portando algo, faca, arma de fogo, nada; ele não tinha nenhum ferimento; estava muito nervoso mesmo, porque uma pessoa fazer uma coisa assim e sair falando depois, a pessoa não deveria estar normal, por isso tem a certeza que ele não estava sóbrio, tanto alcoolizado, como sob o efeito de drogas ele deveria estar, porque uma pessoa em sã consciência, fazer o que fez, não ia chegar para uma outra pessoa, do nada, e contar, tanto pelo lugar que ele estava também; mas ele não estava portando arma, não tinha nenhum ferimento, arranhão; durante as conversas ele não chegou a citar nomes de mais pessoas envolvidas, nem referências, a única coisa que ele falou é que não estava sozinho, e que "se ele caísse, mais gente ia cair".

A testemunha Protegida no. 02/2020, em juízo, em síntese, narrou: não possui parentesco com os réus; indagado que em seu depoimento, na delegacia, mencionou que teria feito uma corrida para o réu Júlio, e nessa corrida ele teria mencionado alguns fatos que indicavam que ele estaria envolvido no crime; o depoente informou que ele tinha ligado de um telefone que desconhecia e perguntou se o depoente estava fazendo corrida; ele disse que era o Júlio; falou para ele que iria demorar uma meia hora, quarenta minutos; foi fazer uma corrida para o lado de onde ele ia e na volta encontrou com ele, o qual estava bem alterado, não sabe se ele havia bebido ou usado drogas; ele começou a falar o que tinha ocorrido: "que amanhã o depoente ia ficar sabendo, e tomara Deus que o homem não tenha morrido, mas que ele foi no morro e acabou atirando no rapaz", que no caso era o pasteleiro; indagado se ele teria mencionado o envolvimento de mais alguém, o depoente informou que ele falou que tinha que matar o "piolho", para "não tomar cadeia"; ele estava bem "chapado", não sabe se de droga ou bebida; e falou que tinha uma moça, acha que

esta trabalhava com o pasteleiro na barraca, algo assim, e foi ela que os informou para roubá-lo; conhece o "piolho"; indagado se já conhecia o Júlio também, o depoente informou que era meio próximo de onde esse pessoal morava, conhecia do bairro, ele morava próximo da sua família; ele chegou a mencionar a participação desse "piolho" e dessa funcionária, que tinha informado sobre o roubo; indagado se ele estava com arma quando entrou em seu carro, o depoente informou que se estivesse no corpo, não percebeu nada, a mão dele estava limpa, não tinha nada; indagado quais as palavras que ele teria usado para dizer que tinha participado do crime, o depoente informou que ele falou: "depois, mais tarde, vai ficar sabendo que ele tinha feito uma "merda" e tomara Deus que não tenha morrido"; no caso, tinha sido o pasteleiro; ele não falou a palavra "pasteleiro", só falou: "espero que não tenha acontecido nada, que eu fiz uma merda ali, tomara Deus que ele esteja vivo"; ele não chegou a usar a palavra assalto; ele já começou a falar que tinha que matar o "piolho", para não "tomar cadeia"; o "piolho" é o Rodrigo Maciel Parente, que ele teria que matar essa pessoa para "não tomar cadeia", e que tinha uma funcionária que trabalhava com a vítima, a qual tinha passado informação, isso ele falou também; o depoente deduziu que era o pasteleiro, porque depois saiu nas notícias que foi ele que teria falecido, mas ele não chegou a mencionar que era comerciante, vendedor de pastéis, o depoente que fez a "ligação", porque mais tarde estava na rua e ficou sabendo disso na sequência; confirma que o Júlio tinha dito que teria sido ele que efetuou o disparo da arma de fogo, que foi ele que atirou; pelo que falou, que tinha feito uma "merda", que ele tinha disparado e ter falado: "tomara Deus que o rapaz não tenha morrido, que foi só um susto"; pelo que ele falou para o depoente, já deu a entender que ele tinha atirado; indagado se teria deduzido que ele atirou ou se ele teria falado que tinha atirado, o depoente informou que a frase dele foi: "tinha feito uma "merda" e tomara Deus que tenha sido só um susto, mas tomara Deus que não tenha acontecido nada com o rapaz"; o depoente deduziu que era o pasteleiro e que ele que tinha atirado, porque logo em seguida já ficou sabendo.

A testemunha Ana Lúcia Maciel Parente, em juízo, narrou: é irmã do réu Rodrigo Maciel Parente, razão pela qual não quer prestar depoimento.

A testemunha Elton Fernandes de Almeida, em juízo, em resumo, narrou: não é parente dos réus; conhece o Gustavo; é testemunha dele; conhece o Gustavo há muitos anos; antes de ser preso ele trabalhava com venda de roupas; ele é uma pessoa boa, não tem nada contra ele; não conhece nenhum fato que o desabone; não conhece os outros réus; conhece o Gustavo, porque tem uma oficina e arrumava o carro dele, de vez em quando; não conhece a Kelly Cristina Silvestre Cypriano.

O réu Rodrigo Maciel Parente, em juízo, narrou, em síntese: é taxista e ganhava uns três e meio por mês; sobre a acusação de latrocínio informa que deu um depoimento na delegacia, depois que ocorreram os fatos, porém aquele depoimento é totalmente mentiroso, vai falar o que realmente aconteceu no momento; conheceu a Kelly na feira, trabalhavam ela e sua sobrinha, então sempre frequentava lá; não vai falar que foi o depoente que teve a ideia, nem ela, tiveram a ideia juntos, porque tinha bastante dinheiro no caixa; foram os dois que elaboraram isso, porém, nunca tinha roubado, nunca tinha participado de assalto, de nenhum tipo de crime; como conhecia o Júlio, conversou com ele, e como este estava precisando de dinheiro e o depoente também, falaram mais ou menos o valor que tinha em caixa, na época; combinou tudo com o Júlio de como efetuar o assalto, porém, quer deixar bem especificado, que nunca foi sua intenção ter acontecido aquilo, nunca imaginou que ia chegar nesse ponto; no dia do ocorrido estava com o Júlio, tinha ido conversar com ele, estava sem carro, o qual estava quebrado e o Júlio arrumou um carro; no momento estavam o depoente e ele; foram até a feira, olharam onde era local certinho, onde aconteceu o assalto e retornaram; depois ficou na cidade, no mercado Ibiúna; depois de algum tempo o Júlio retornou e o pegou; estavam ele e mais dois rapazes; não conhecia esses dois rapazes que estavam com ele; para o depoente, eles não eram da cidade, porque como trabalhava de taxista conhece muita gente, não conhecia esses dois; eles falaram para o depoente ficar vigiando o carro, que eles iam abordar o caminhão, que ia ser um assalto simples, abordar, pegar o dinheiro e ir embora, essa era a questão do momento; no dia dos fatos, a Kelly passou as coordenadas do

caminhão, onde este estava, pelo celular, por mensagens; o depoente os deixou no lugar determinado, virou o carro, retornou em uma das ruas do Residencial Europa e ficou esperando; passaram uns cinco, dez minutos e ouviu vários tiros; voltou para o carro correndo e encontrou com eles correndo na pista; os três entraram no carro, muito alterados; perguntou o que tinha acontecido; informa que nem chegou a visualizar o caminhão, não conseguiu visualizar nada; já retornou para sentido centro e os levou até as casinhas da Cachoeira; no meio da trajetória, os três estavam muito alterados e o Júlio muito alterado, com a arma na mão; perguntou o que tinha acontecido e os outros dois, que estavam no banco de trás, falaram que ele tinha matado o rapaz; perguntou o porquê dele ter feito aquilo, e ele alterado até o ameaçou, falou: "foi tudo culpa sua, você que deu essa ideia"; o depoente não deu a ideia de matar o rapaz, era só para assaltar, pegar o dinheiro e retornar; ele falou que ia fazer isso, porém ele chegou e atirou no rapaz; para o depoente foi uma covardia o que aconteceu; foram até as casinhas da Cachoeira, lá deixou o Júlio e os dois rapazes; o carro ficou com os dois rapazes e o depoente ficou à pé, no local; o Júlio lhe deu trezentos reais em dinheiro e falou que se o depoente abrisse a boca, ele ia matar o depoente e sua família; chamou um táxi e retornou para sua casa depois de todos os fatos; depois disso só piorando a sua situação, se separou, queria que isso nunca tivesse acontecido, porque foi através de dívida, devia para muita gente, sempre tendo cobranças, envolvimento pessoal com a família e aconteceu tudo isso; informa que está arrependido do fundo do coração e sabe que está pagando pelo seu erro; nunca esteve preso em sua vida, sempre trabalhou; arrepende-se de tudo que aconteceu, mas tem que ser pago o erro; indagado o que teria falado na delegacia que seria mentira, o depoente informou que deu depoimento que estava sem carro, que tinha ido buscar sua mulher, várias coisas, não se lembra direito; indagado que então tinha combinado com a Kelly e chamado o Júlio César Silveira Gianoni para participar, o depoente confirma e diz que era o Júlio, "Julião"; os outros dois que participaram não sabe quem são, não os conhecia, provavelmente, são de outra cidade, porque eles foram embora com o carro; indagado se tinha uma outra mulher que teria participado, se seria a Danielly, o depoente negou; indagado se o Gustavo Carneiro de Santana era um dos réus, o depoente negou e informou que o Gustavo não estava dentro do carro, era o depoente que estava dirigindo, estavam o Júlio e dois amigos dele, que não sabe quem eram, acha que vieram de São Paulo com ele; ultimamente eles não estavam ficando na cidade, por causa de assaltos também que eles faziam; informa que conhecia todos os acusados antes dos fatos; indagado de onde conhecia a Danielly, o depoente informou que é taxista, sempre prestou corrida para várias pessoas da cidade, conhecia a família de várias pessoas, tanto a Danielly, como Gustavo, quanto a Júlio e a Kelly, conhecia todos; conhecia o Júlio fazendo corrida, o Gustavo também, do seu trabalho como taxista; os outros dois indivíduos que participaram eram morenos, mas não tem as fisionomias, um era mais baixo que o outro, lembra-se porque eles ficaram no banco de trás; o depoente dirigia o carro; o Júlio estava no banco da frente; indagado onde teriam encontrado os outros dois, o depoente informou que o Júlio que os levou até o mercado, no dia do assalto; na hora que eles chegaram no mercado os três estavam sem capuz; não tem lembrança do rosto dos dois, faz muito tempo; não se lembra do horário que encontrou com eles no mercado, estava anoitecendo, não foi dentro do estacionamento, foi na rua; era taxista e estava com o seu carro lá fora; quem chegou primeiro foi o Júlio; ele não apresentou as pessoas para o depoente, não falou nem os apelidos; indagado que na delegacia de polícia, quando o Júlio foi preso, ele disse que participaram desse assalto Danielly Painelli e Gustavo Carneiro de Santana, e hoje teria dito que eram outras duas pessoas que não o Gustavo e nem a Danielly, indagado por que o Júlio teria dito que era uma mulher e um homem e não essas duas pessoas, o depoente informou que não sabe porque ele está acusando essas duas pessoas, porém, quando o depoente estava na Comarca de São Roque, que foi preso, na sequência o Júlio foi preso, não ficaram no mesmo local, já os deixaram separados, ele chegou falando que o Gustavo tinha "caguetado", falado tudo, mas não entendeu o porquê dele falar aquilo, sendo que o Gustavo nem estava presente; ele falou: "o Gustavo que acabou com a nossa vida, mas eu vou acabar com a vida de todo mundo, você vai ver"; foi assim que ele comentou com o

depoente em São Roque; o Júlio ficou alguns dias preso com o depoente em São Roque, só que não era no mesmo convívio, ele ficou em convívio separado; informado que consta do processo que o Gustavo teria ligado para o depoente, nesse dia, foram algumas ligações entre oito horas da noite até dez horas da noite e indagado como justificaria isso, o depoente informou que a maioria das vezes, quem estava usando seu celular era o Júlio, porque o celular dele estava sem bateria e ele fez várias ligações com o seu celular; indagado se esse celular teria recebido alguma ligação do Gustavo, o depoente informou que o seu celular tinha vários números, mas não tinha nome, pode ser que tenha sido do Gustavo, de outras pessoas; ele usou seu celular várias vezes, antes do ocorrido; conhecia o Gustavo da cidade; não tinha escrito em sua agenda "Gustavo", não tinha o número dele, tanto que nem tem na sua agenda; indagado se seria somente isso que o Júlio teria dito, e se poderia falar com detalhes o que aconteceu nessa conversa que teve com ele na Comarca de São Roque, quando estavam presos temporariamente, o depoente informou que ele chegou lá, anoitecendo, começou a gritar e a chamá-lo, como estavam em celas separadas, não estavam no mesmo convívio, foi conversar com ele no outro dia, o qual falou: "o Gustavo acabou com a minha vida, mas eu vou acabar com a vida de todo mundo"; só que não entendeu por que ele estava falando aquilo; o qual lhe falou que ele tinha "caguetado" o depoente, ele, mas não entendeu por que ele falou; e disse para ele: "mas o Gustavo não tem nada a ver com isso", e ele falou: "mas é por culpa do Gustavo, que nós estamos aqui"; mas até nesse ponto não entendia o porquê dele acusar tanto o Gustavo; não sabe se ele tinha alguma dívida com o Gustavo ou se era briga, não entendia; teve contato com a Kelly um dia antes do dia que aconteceu, uma feira antes, tinham conversado; a maioria das vezes foi por celular; indagado quantos dias antes do dia que aconteceu, o depoente informou que já tinha conversado várias vezes, era bem antes, um tempo atrás, só que nunca tinha dado certo; quando aconteceu o assalto, daí que entraram em contato direto pelo celular, foi praticamente no dia que começaram a conversar, mas que já tinham combinado de fazer isso foi um tempo atrás; nunca foi possuidor de arma de fogo; nunca manuseou arma de fogo, nunca pegou em arma de fogo; no dia que conduziu o Júlio, após os eventos, o Júlio estava nervoso, com a arma nas mãos e ele ameaçou o depoente, assim que foram chegando próximo à Cachoeira, ele ameaçou o depoente e até apontou o revólver, falando que se o depoente falasse alguma coisa, ele o mataria e mataria sua família; o Júlio estava muito agitado naquele momento, não sabe se ele estava sob uso de drogas, e a todo momento gritava, falando o que tinha feito e o ameaçou, tanto que ficou calado, teve que mentir na delegacia, porque estava correndo risco de vida; chegou a conversar com a Kelly sobre isso, falou: "pelo amor de Deus, não abra a boca pra ninguém, porque senão ele vai matar tanto eu, quanto você e nossa família"; o Júlio deu para o depoente a quantia de trezentos reais, para dali ir embora; esses trezentos reais, acha que consistiam em notas de cem, cinquenta e vinte, eram somente essas notas, nada mais, foi o que

ele deu; indagado se esse valor de trezentos reais, em termos de volume, aparentava ser um "bolo de dinheiro" que enchia as mãos, o depoente negou, era um bolo normal; ele enfiou a mão dentro do saquinho, tirou, deu para o depoente e falou para que fosse embora; informa que o deixou e os outros dois rapazes lá; chamou um taxi e foi embora para sua casa; ele ficou lá e os dois rapazes foram embora com o carro; o depoente também estava com medo, em estado de choque, porque imagina uma arma apontada na "cara", o qual tinha matado uma pessoa, poderia ter morrido ali também; ele poderia ter matado o depoente a qualquer momento; o ponto em que foi deixado com esse valor era nas "casinhas da Cachoeira", nos prédios; se não estiver enganado, a arma que estava com o Júlio era formato de uma "38" ou "32", não sabe dizer o calibre, mas era naquele formato, era um revólver cromado; a outra arma estava com o rapaz lá atrás, tinha duas armas, uma com o Júlio, que apontou para o depoente, e outra com o rapaz atrás; indagado se teria visto quem atirou na vítima, o depoente informou que não estava presente, ficou no carro; eles estavam falando no carro que tinha sido o Júlio que tinha atirado; os rapazes estavam brigando com o Júlio; eles disseram que o Júlio que atirou; o Júlio assumiu para o depoente, também, na hora que estavam chegando na Cachoeira; ele falou que tinha feito uma "cagada", e que a culpa era do depoente dele ter atirado no rapaz;

o depoente levou os três até lá e ficou aguardando no carro, num local próximo; o depoente estava num carro Gol vermelho.

O réu Júlio César Silveira Giannoni, em juízo, narrou, em resumo: sobre os fatos informa que quer confessar; participou sim do delito; foi convidado a participar e aceitou; não conhecia a Kelly de lugar nenhum, nunca a tinha visto; conhecia o Gustavo, e através dele que conheceu o "piolho", que é o Rodrigo, e eles o chamaram para cometer esse assalto; quem chamou o depoente foi o Gustavo; conheceu o Rodrigo no mesmo dia, já o tinha visto na cidade como taxista, mas informa que nunca teve amizade ou tinha conversado com ele; conversou com ele, pessoalmente, no dia que foram cometer esse crime; indagado como foi o combinado para cometer esse crime, o depoente informou que foi envolvido de última hora; acha que o Rodrigo e a Kelly já se conheciam; quem passou todas coordenadas do "negócio" foi a Kelly para o Rodrigo, por intermédio do whatsapp; informa que já estavam esperando sair da feira, para irem abordá-los; as pessoas que o esperavam sair da feira eram o depoente, o Rodrigo e o Gustavo, tendo o depoente confirmado que era o Gustavo Carneiro de Santana; ficaram no meio do mato esperando o trajeto que ele ia fazer; Rodrigo estava em comunicação com a Kelly pelo telefone, a todo momento, até terminar a feira e, quando terminasse ela o avisaria, só os dois que estavam em comunicação; até o momento não sabia se a Kelly era branca ou parda, nunca a tinha visto; o Rodrigo estava com ela no telefone, acompanhando a trajetória, onde o caminhão ia passar; eles pararam na esfiha, que tem em frente à rodoviária, fizeram um lanche, o depoente e os demais esperavam no Residencial Europa; não sabia quantas pessoas tinha no caminhão, mas em cima das informações do Rodrigo, ele ia deixar uma mulher no Residencial Europa e ia continuar o trajeto dele para Vargem do Salto, o Sidney, com mais duas meninas dentro do caminhão e uma dessas meninas era a que estava passando as informações; estavam esperando o depoente, o Rodrigo, Gustavo e a esposa do Gustavo, que estava de motorista no carro; o carro que estavam era um Pálio vermelho; a esposa do Gustavo que ficou no carro para dirigir, porque não tinha outra pessoa para ficar no carro; ela que ficou para tirá-los do local; ela sabia, com certeza, que iam cometer o assalto; quem estava dirigindo até o local era o Gustavo; informa que estavam esperando fecharem a feira, nesse meio tempo teve um horário "excessivo" que passou; quando eles pararam o caminhão na esfiha para lanchar, em frente à rodoviária, foram ver se realmente eles estavam lá, para seguir a trajetória deles; e a todo momento estavam se movendo e era o Gustavo que estava dirigindo; no momento em que avistaram o caminhão, deixando a pessoa no Residencial Europa, a qual não sabia de nada, aí sim a Danielly assumiu a direção do carro, e o depoente e os demais ficaram esperando no meio do mato ele parar na curva, o qual tinha que parar nessa curva, para entrar na pista que vai para Vargem do Salto; estavam armados o depoente e o Gustavo; o primeiro tiro que foi disparado o depoente até pensou que tinha sido o Sidney, pensou que ele estava armado, mas quem disparou o primeiro tiro foi o Gustavo e, na sequência, o depoente também começou a disparar, pensando que era o Sidney, o motorista que estaria reagindo, e então o depoente disparou e o Gustavo também; o caminhão se desgovernou, entrou para o meio do mato; estavam todos encapuzados; o Sidney tentou se evadir do caminhão, tentando ir para a pista, onde ele caiu; o depoente passou por dentro do caminhão, informa que o viu caído na pista, que era bem numa curva; o depoente o tirou da pista e o colocou no acostamento; já tinham combinado, um ia "enquadrar" a menina que estava passando as coordenadas, na linguagem, "a fita", ela abria a porta do caminhão, e o depoente entrava para pegar o dinheiro, que estava dentro da caixa, e a chave estava do lado dela, já tinham essas informações; a Kelly que abriu a caixa e deu o dinheiro em sua mão; a Kelly e o Rodrigo já deram os depoimentos deles, e o depoente está confessando o delito, a sua participação, não tem porque colocar uma palavra a mais, ou tirar uma palavra de tudo o que aconteceu; não sabe o que a Kelly e o Rodrigo falaram, não participou do depoimento deles, está para falar a verdade do que realmente aconteceu; o Sidney quando estava caído, baleado, foi colocado no acostamento pelo depoente; nesse momento não estava dentro do veículo que os levaram, quem estava dentro do carro era só a esposa do Gustavo; os três estavam no meio do mato, esperando o caminhão parar; ninguém estava dentro do carro, todos já estavam esperando o caminhão que

estava passando numa rua de terra, e ele tinha que parar; tinha duas armas no assalto; o “piolho” não estava armado; na delegacia também confessou o crime com detalhes, do mesmo jeito que está falando, com riqueza de detalhes, “sem tirar nenhuma vírgula”; na delegacia, em nenhum momento falou que o “piolho” estava armado; o depoente foi preso e nem foi nesse delito, foi “preso no revogado”; chegando lá de madrugada, o policial da civil falou se o depoente era o “Júlio da Cachoeira”, o depoente negou e falou que era o Júlio da Cachoeira; o depoente pensou que ele estava tirando fotos em cima do delito que tinha cometido antes (157, parágrafo 3), quando foi perguntar para ele porquê daquela placa, ele falou que era um “BO que tinha caído”, onde estavam o depoente, o “piolho”, o Gustavo e a Kelly; ele falou com essas palavras; o depoente, por ter colocado a mão no caminhão, por ter passado por dentro do caminhão, em cima da eficiência da polícia, das investigações e capacidade que eles têm, o depoente pensava que ia ser o primeiro a ser preso nesse delito, mas quem foi o primeiro a ser preso foi o “Piolho”; depois deste foi o depoente; os policiais falaram um monte de coisas referente ao “Piolho” e ao Gustavo; o depoente foi réu confesso na delegacia, mas como a Kelly mesmo sabe, quando o “Piolho” foi preso, a Kelly estava na delegacia, não sabe o que ela estava fazendo, mas esta escutou, da própria boca do “Piolho”, falando os nomes dos envolvidos; indagado se em algum momento teria falado para eles que não era para usar de violência desnecessária, o depoente informou que não é porque está preso e quer passar de coitado, mas foi violência desnecessária, quando viu o rapaz caído no chão, a sua preocupação, no momento, porque era bem numa curva fechada, era algum carro passar, o qual não teria tempo de brecar em cima dele, até caminhões, e aconteceria coisa pior com ele e, em cima do ocorrido, foi um fato desnecessário sim; o depoente mesmo não aceitava aquilo; depois foi conversar com o Gustavo, referente à ação que teve, que não era necessária, que tinha sido uma “furada” que os colocaram; quanto ao arrependimento teve desde o princípio, pelo que aconteceu, pelo valor, qual fosse este, não justificava aquilo; pegou o rapaz pelas calças e o levou para o acostamento, o qual estava caído de bruços no chão; viu no chão desmaiado, logo na sequência que passou por dentro da cabine do caminhão, tendo visto as três meninas já no acostamento todas desesperadas; quando foi pegá-lo pelas costas e arrastá-lo para o acostamento, uma menina já tinha atravessado a pista, não foi o depoente que a abordou, foi o Gustavo que a abordou para esta abrir o caminhão; nisso o pegou, tirou da pista e foi correndo buscar o dinheiro; eram o depoente e o Gustavo que estavam com arma, e a esposa deste estava no carro, a Danielly Alves Painelli; na hora da abordagem o depoente estava do lado do motorista; referente à vítima, não tinha conhecimento nenhum, nem sabia onde ela morava, mas no momento, dentro do carro, já sentiu aquele arrependimento; todos saindo fora “do delito”, voltando “dentro do carro”, o depoente, Gustavo, o “Piolho” e a mulher do Gustavo, a qual estava dirigindo; Gustavo no banco da frente, o depoente e o “Piolho” no banco de trás, e o depoente já olhando com cara feia para o “Piolho”, porque foi uma “fita furada”, que ocasionou tudo que aconteceu, “por um negócio que não cabe”; o depoente e os demais que faziam essas coisas não aceitavam aquilo, por pouca coisa, por nada; dali o carro deixou o depoente na casa da mãe do Gustavo, de lá estava sem seu telefone, não se lembra se pegou o telefone da esposa ou da mãe do Gustavo, ligou para um taxista, que era seu amigo, para que fosse buscá-lo; e o “piolho” tentando achar um Uber, para ir embora para casa dele; informa que no caminho, na hora de ir embora com esse taxista, chegou a desabafar com ele, que tinha feito uma “cagada”, uma coisa errada, falou porque ele era muito amigo do depoente; confessou para ele e falou: “poxa vida cara, fizemo a pior besteira ali, agora”, confessou; comentou com ele, na trajetória dos prédios, da casa do Gustavo até sua casa, passou toda a “burrada” e falou para ele: “você é o único da cidade que tá sabendo disso, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém”; acrescenta que participou sim, mas tudo que aconteceu serviu de aprendizado; se esse “BO não tivesse caído” para o depoente, se só tivesse ido no “revogado”, numa condenação do ano passado, estaria dando risada na cadeia, porque faltava pouco para ir embora; foi culpado, tem que receber uma punição pelo crime, mas está muito arrependido de ter feito isso.

O réu Gustavo Carneiro de Santana, em juízo, narrou, em síntese: sobre os fatos,

informa que tudo começou pelo Júlio, o qual tinha conhecido através do seu patrão, para quem trabalhava como "cobrador de agiota", ganhava uma porcentagem; ele devia um dinheiro para seu patrão; uns vinte dias antes, ele estava devendo dinheiro para o seu patrão; frequentemente os outros cobradores que tinha, estavam cobrando e não estavam tendo resultado com as cobranças; seu patrão passou a mensagem para o depoente cobrá-lo; ligava frequentemente para ele; faltando dois dias antes de vencer a última parcela que este devia, agiota trabalha com pressão; pressionava para que pagasse; ele falou que no dia do vencimento arrumaria o dinheiro; passou para seu patrão e no dia ligou para ele, o qual disse que ia dar um jeito de arrumar o dinheiro; foi passando a tarde, ligando para ele, umas dez horas da noite, não se lembra o horário certo, ligou para ele, o qual falou que ia arrumar o dinheiro e que ligava na hora; depois ele ligou, perguntando para o depoente onde estava, passou para ele que estava em sua casa, no bairro da Cachoeira, e ele foi; conversando com ele na sala, o qual chegou todo desesperado, deu quinhentos reais; falou para ele que isso não era o combinado, que não era isso que ele devia; este falou para o depoente: "eu já fiz uma "cagada" para arrumar esse dinheiro aí, entendeu, amanhã a cidade inteira vai ficar sabendo, você vai ficar sabendo, se você me caguetar, eu vou acabar com a sua vida"; falou que não estava entendendo o que ele estava querendo dizer com isso e começaram a discutir na sala; Danielly, que é sua ex-mulher, saiu do quarto; a hora que ele a viu, pois não sabia que esta estava ali, ele falou: "se um de vocês dois falar alguma coisa que aconteceu, eu vou acabar com a sua vida"; ameaçou-os de morte; estavam sem entender, porque não sabiam de nada; sua mulher já ficou com medo, sua filhinha estava lá, discutiu com ele; informa que ele queria que o depoente o levasse embora até a rodoviária, falou que não ia entrar no carro com ele, porque estava todo alterado, então pediu seu celular; ele fez uma ligação e foi embora; passou quase um mês, mais ou menos, ocorreu isso e não teve mais contato com ele, passou para o seu patrão certinho o que tinha acontecido e falou que não ia mais cobrá-lo, devido a sua mulher, que não sabia que o depoente estava fazendo essas cobranças, nem da forma que era, ficou assustada, pelo jeito que ele os ameaçou dentro da sua casa; a sua mulher, em cima disso, descobriu que o depoente estava fazendo essas agiotagens, que na época estavam passando por dificuldades, vendiam roupas, mas por causa da pandemia não estavam vendendo direito e virou cobrador de agiota; ela já não estava aceitando, até por conta disso se separaram, ela foi embora com sua filha para o Paraná, sendo isso que aconteceu; depois desse tempo, estava trabalhando num restaurante da Av. São Sebastião, em torno de sete, oito horas da noite, chegaram os policiais civis, acompanhados da guarda municipal, falando que tinham um mandado de prisão contra o depoente, saiu normalmente do seu serviço, algemaram-no; chegando na delegacia, passaram para o depoente o que estava acontecendo, que o Júlio tinha falado que o depoente estava num processo, que tinha matado um rapaz em um assalto; seu advogado não estava na hora e falou que não ia dar seu depoimento, porque não sabia o que estava acontecendo, ia pegar orientação de seu advogado, para saber o que estava acontecendo; foi isso que ele falou, que o depoente estava junto nesse assalto, sendo que não tem nada a ver com isso; tem seu passado sim, com tráfico de drogas, já errou muito em sua vida, mas nunca precisou tirar a vida de ninguém para roubar; pagou pelos seus erros, na condenação de tráfico que teve, mas isso nunca precisou fazer; indagado se conhecia o réu Rodrigo, o depoente informou que já o viu na cidade, mas não tinha vínculo de conversar; não conhece a Kelly; dos outros réus só conhece sua ex-mulher Danielly; conhece o Júlio César, porque o estava cobrando, mas não tinha vínculo com este; indagado que consta do processo que o Júlio César seria o delator, o qual teria dito que o depoente e sua ex-mulher teriam participado do crime e indagado qual seria o motivo dele os estar incriminando, o depoente informou que pelo tempo que está ali, teve a visita de seu pessoal, depois de uns três meses que estava preso, na visita da sua mãe, é que foi procurar saber, porque ele foi alegar que o depoente e sua esposa estavam juntos com ele; sua mãe procurou saber com a família dele, o qual estava alegando que o depoente o "caguetou", que teria sido o "x9", que o denunciou neste processo, sendo que ele foi em sua casa, à noite; ele devia estar pensando que o depoente sabia do processo e o tinha denunciado para que fosse preso; ele está achando que o depoente é o

culpado dele estar preso, que o teria denunciado, mas não tem nada a ver com isso; indagado que consta do processo que tem algumas ligações, e nesse dia teria ligado algumas vezes para o Júlio César e numa oportunidade o Júlio César teria utilizado o seu telefone para ligar para um taxista, para que explicasse isso, o depoente informou que como tinha dito, ele chegou à noite em sua casa, começou a discussão, até que ele pediu para que o levasse de carro para a rodoviária, próximo à casa dele, falou que não ia entrar no carro com ele, alterado daquele jeito e sua mulher também não queria deixar, então ele pediu seu celular emprestado para fazer uma ligação; emprestou seu celular para ele, que o celular dele no carro estava sem bateria, o qual fez essa ligação, conseguiu falar; ele queria ficar esperando dentro de sua casa, começaram a discutir e ele foi embora; não viu o lado que ele foi, o carro que entrou, nem quem foi buscá-lo; indagado se ele chegou a pagar algum dinheiro nesse dia, o depoente informou que ele deu quinhentos reais; depois desse dia não o cobrou mais, passou para seu patrão que não iria mais cobrá-lo, porque teve o constrangimento dentro de sua casa e sua mulher já tinha brigado, a qual não estava aceitando que fizesse isso, e passou a dívida para seu patrão; dali para frente não sabe mais como foi; em nenhum momento imaginava que o Júlio César ia cometer um crime para poder pagar esse valor de agiotagem; ele falou que ia arrumar o dinheiro sim, que era para o depoente ficar tranquilo que estava arrumando o dinheiro; no dia ficou esperando em sua casa e não achou que ia ter toda essa confusão dele ameaçar o depoente e sua ex-mulher, com sua filha lá; ele chegou com quinhentos reais, mas não sabia que ele ia cometer esse crime para arrumar o dinheiro; não se lembra qual era o número de seu telefone, faz muito tempo; indagado se era o 11-93363-2100, o depoente informou que achava que era esse; conhece o Rodrigo de vista, da cidade, mas não tem vínculo de conversar; indagado que consta do processo que teria ligado para o Rodrigo também e que do relatório da polícia citado no processo, consta: "e a partir das análises das linhas telefônicas que mantiveram contato com a linha telefônica de Rodrigo Maciel Parente, chamou a atenção, justamente, a 11-93363-2100, acima mencionada, a qual, curiosamente, além de manter diversos contatos com a linha telefônica de Rodrigo Maciel Parente, esteve em posições semelhantes a localizações de Rodrigo na noite do delito (conforme relatório de investigação anexo)", e indagado se conseguiria explicar isso, o depoente informou que no caso a todo momento ligava para o "Julião", o Júlio, o qual fez sim uma ligação para o depoente, com outro celular, retornou, não sabe, porque devido ele ter chegado em sua casa e ter pedido para usar o seu celular, porque o dele estava sem bateria, não pode dizer se era o número do Rodrigo, não tem certeza se era o número dele, mas na época, lembra-se que falou com ele, com outro número; estava ligando para ele com frequência e este ligou para o depoente de outro celular, mas não pode dizer se era do Rodrigo. A ré Kelly Cristina Silvestre Cypriano, em juízo, narrou, em resumo: sobre os fatos informa que, infelizmente, foi uma tragédia, que nunca imaginou que poderia acontecer; no dia que chegaram na depoente para passar informação, não sabe dizer o que passou em sua cabeça, quase foi vítima também, porque os disparos poderiam ter feito mais vítimas naquele dia e quando viu aquela cena, entrou em desespero; sua vida depois só decaiu; passou informações para o "piolho", que é o Rodrigo; ele foi na feira para a depoente passar a "fita" para ele, e depois ele mandou mensagem, perguntando que horas sairiam da feira; ele não prometeu nada para a depoente, bem como não pegou nada disso e não queria nada; indagada por que passou essas informações, a depoente informou que como disse, não sabe o que passou em sua cabeça, no momento estava numa fase em que a depoente e o Sidney, que era seu patrão, eram muito amigos; quando o Rodrigo pediu para passar informações, primeiro ele foi puxando assunto, depois ele chegou nessa, pensou que não ia acontecer nada, não sabe dizer, realmente, o que passou em sua cabeça, porque disso não pegou nada, e não ia pegar nada; indagado se ele teria falado que mais alguém ia participar dessa empreitada, a depoente informou que primeiro ele conversou sobre assuntos aleatórios, depois ele perguntou quanto, mais ou menos, faziam numa noite inteira; falou que não sabia ao certo quanto era; depois ele perguntou se a depoente passaria informações para ele; primeiro pensou, demorou para responder, e falou que sim; ele não falou o local que ia encontrar a depoente e os demais; indagado se

teria falado o trajeto, a depoente informou que o trajeto ele já sabia, porque seu patrão toda vez passava e deixava a sobrinha do Rodrigo no residencial Europa e ele sempre fazia o caminho da estrada de terra; ele só perguntou o horário que iam sair da feira; ele perguntou quanto era o giro da feira, mais ou menos, e a depoente falou, mas no dia não sabia quanto tinha; no momento, na hora do ato, eram três homens encapuzados; não conseguiu identificar nenhum dos três que abordaram o caminhão; sobre a abordagem informou que estavam saindo da estrada de terra para entrar no asfalto e três indivíduos anunciaram o assalto; pularam na porta e o Sidney, no susto ou algo assim, acelerou o caminhão; depois disso ocorreram os disparos; indagada se depois disso teve contato com o Rodrigo, a depoente informou que depois de dias, que foi morar no Residencial Europa, o contato que tinha com ele era só de pegar táxi, porque ele era o taxista do bairro e pegava táxi só com ele, mas sempre que pegava o seu táxi, tinha mais pessoas dentro; indagada se ele convidou mais pessoas para o assalto, a depoente não sabe dizer, porque depois que aconteceu, não teve mais contato sobre isso com ninguém; os outros dois indivíduos a depoente não conhecia; indagado se conhecia o Júlio, o Gustavo e a Danielly, a depoente informou que a primeira vez que os viu foi na audiência, nunca os tinha visto; no momento da abordagem, logo depois dos disparos, foi a depoente que pegou o dinheiro dentro do caminhão, foi rendida, alguém com uma arma em suas costas, o qual a fez subir e pegar o dinheiro; não sabe identificar a pessoa, porque estava muita gritaria, tanto das meninas que estavam assustadas, gritando, e a depoente desceu do caminhão gritando; indagada como teria iniciado essa tratativa para o roubo e quem a teria procurado, a depoente informou que foi o Rodrigo, o qual a procurou na feira, num domingo; o crime aconteceu na sexta-feira e ele a procurou no domingo antes da sexta-feira; no domingo da mesma semana; ele foi sozinho, sentou do seu lado, começou a beber cerveja, comeu pastel e a depoente estava no tacho, onde frita o pastel; ele ficou conversando não só com a depoente, com as outras meninas também, assuntos aleatórios, e depois, quando estava um momento mais corrido na feira, que ficou praticamente só a depoente e ele, porque as meninas estavam entregando os pastéis para os clientes, ele fez a pergunta para a depoente, se sabia, mais ou menos, quanto era o "giro" da feira; achou que era uma pergunta qualquer, falou que achava que dava uns cinco mil; para a depoente, era esse o valor; ele perguntou se a depoente passava informações para ele quando saíssem da feira, porque ele queria fazer um assalto; o contato com ele depois, por whatsapp, foi só na sexta-feira, por mensagem; ele já tinha seu número, porque ele era taxista e certo dia pegou uma viagem com ele, para que a levasse na casa de sua mãe, depois da feira; indagada se nessas viagens conversavam sobre isso, antes de acontecer os fatos, a depoente negou e informou que foi só uma viagem e era um caminho rápido da feira até a casa de sua mãe; ele falou para a depoente que no dia que fosse fazer o roubo, ia armado, só que com uma réplica de arma; na hora, eles atiraram, ouviu o barulho dos disparos; nesse momento estava sentada no meio, a Monique do seu lado esquerdo e a Vitória do seu lado direito; informa que as abaixou junto com a depoente e o Sidney pulou em cima de todas; a depoente abriu a porta do caminhão e ele caiu; desceram e viu um dos indivíduos arrastando o corpo dele para o acostamento, porque a vítima tinha caído no meio do asfalto; enquanto um indivíduo arrastava a vítima não conseguiu identificar quem a rendeu, pois também ficou muito apavorada na hora, porque colocaram uma arma em suas costas, como já tinha ouvido os disparos, no momento pensou que ia morrer; subiu apavorada e falou que ia entregar o dinheiro; eles não sabiam quem era a depoente, também; o dinheiro que foi pegar estava na segunda gaveta do caixa, onde seu patrão sempre colocava; nesse dia, ele colocou o dinheiro enrolado em vários papéis brancos; esse dinheiro ficava no baú do caminhão; ele colocou a arma em suas costas e a fez ir até onde estava o dinheiro; pegou todo o dinheiro que tinha, entregou para essa pessoa, a qual pulou do caminhão e saíram todos correndo; só viu o farol de um carro acendendo na hora que correram e o barulho de um carro saindo com tudo; depois foi em direção ao seu patrão; provavelmente esse carro que estava acendendo o farol era o que os estava esperando, porque assim que eles correram, o carro acendeu o farol e acelerou rápido; depois que o carro piscou o farol, os três correram; foi a depoente que chamou o resgate; ligou do celular do Sidney; primeiro

estava tentando ligar para o 190, depois tentou ligar para o 193, estava caindo em outra cidade, estava apavorada, porque não estava conseguindo; entrou no whatsapp do seu patrão, no qual tinha o contato de um GCM, não se recorda do nome dele; mandou um áudio falando que havia acontecido uma tragédia, depois ligou para a família e, em seguida, ligou para o GCM; em cinco minutos chegou o resgate; depois que isso aconteceu não tomou conhecimento das pessoas envolvidas, não teve contato com nenhum deles, não sabia quem eram; foi saber quando sua mãe foi visitá-la e falou o nome de todo mundo; quando foi presa, tomou conhecimento das pessoas que estavam envolvidas, pela sua mãe, foi esta que informou quem estava no caso; indagada quem ela teria falado que estava envolvido nesse crime, a depoente informou que era o Júlio, Rodrigo, Gustavo e uma Daniela; não sabe dizer qual deles teria atirado na vítima, porque foram muitos disparos, foi muito rápido.

Ora, diante dos depoimentos colhidos nos autos sob o crivo do contraditório e das demais provas produzidas nos autos, restou suficientemente comprovado que os réus RODRIGO MACIEL PARENTE, vulgo "Piolho", JULIO CÉSAR SILVEIRA GIANNONI, GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA, e KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO, na data e no local indicados na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante violência perpetrada por meio de disparos de arma de fogo contra a vítima Sidney de Moraes, subtraíram, para proveito comum, certa quantia em dinheiro pertencente à vítima, fruto do seu trabalho diário em barraca de pastel numa feira da cidade, sendo que da violência empregada ocorreu o resultado morte do ofendido, conforme laudo necroscópico de fls. 45/49.

A ré Kelly era funcionária da vítima Sidney, razão pela qual tinha conhecimento do faturamento que era obtido com as vendas diárias. Por conta disso, em certa oportunidade, o acusado Rodrigo Maciel Parente aproximou-se da ré Kelly, indagando-a sobre tal faturamento, inclusive, questionando-a se estaria disposta a passar todas as informações necessárias para que pudesse praticar o delito de roubo, informando-o, por exemplo, horário de saída da vítima do trabalho, dentre outras informações, com o que referida funcionária concordou. Não bastasse isso, foi acordado entre os acusados Kelly e Rodrigo que durante a trajetória percorrida pela vítima no dia dos fatos, na qual Kelly estaria presente, além de outras funcionárias, fosse Rodrigo comunicado, via mensagem, do local onde exatamente estariam, para que quando chegassem numa determinada rua de terra, cuja parada seria obrigatória para se ter acesso à pista da rodovia, o caminhão fosse abordado, e a subtração do aludido faturamento realizada. Em seguida, Kelly também seria abordada, momento em que seria obrigada a levar os demais acusados até o baú do caminhão, onde se encontravam os valores em espécie da vítima. Kelly, então, se dispôs a passar todas as coordenadas solicitadas. Posteriormente, Rodrigo contatou o acusado Gustavo, para o qual passou toda a dinâmica do delito, inclusive, sobre as coordenadas que seriam repassadas por Kelly, com o escopo de realizarem o roubo em questão. Na sequência, o réu Gustavo convidou o acusado Júlio César a integrar a empreitada criminosa, para o qual também foi demonstrado como seria. Depreende-se, outrossim, que os acusados se dirigiram até o local dos fatos com outro indivíduo, que permaneceu no carro, para que assim o roubo fosse concretizado. Denota-se, ainda, que os acusados Rodrigo, Júlio César e Gustavo chegaram ao local combinado e se esconderam no interior de uma mata, com o intuito de aguardar a chegada do caminhão da vítima. Ocorre que assim que a trajetória foi interceptada e a vítima abordada, Sidney acelerou o caminhão para se desvencilhar dos indivíduos, contudo não obteve êxito. Com a tentativa de fuga da vítima, os acusados iniciaram vários disparos de arma de fogo em direção ao caminhão conduzido pela vítima, momento em que Sidney foi atingido e o veículo deste ficou desgovernado, vindo a colidir com um matagal existente no local. Sidney, ainda, saiu de seu caminhão, entretanto, caiu no asfalto, sendo, posteriormente, arrastado para o acostamento. Ante a violência perpetrada, Sidney veio à óbito, conforme laudo necroscópico de fls. 45/49.

Os réus Rodrigo, Júlio e Kelly confessaram a prática delitiva. Assim, os acusados Rodrigo Maciel Parente, Júlio César Silveira Giannoni e Kelly Cristina Silvestre Cypriano confessaram a prática delitiva e narraram toda a elaboração do crime. Não bastasse isso, o acusado Júlio César narrou, com detalhes, como foi a sequência dos

atos, quem eram os envolvidos no delito, bem como a forma pela qual as tarefas foram distribuídas.

De acordo com o laudo necroscópico de fls. 45/49, a conclusão foi que o óbito da vítima Sidney foi decorrente de hemorragia aguda interna, em virtude dos ferimentos recebidos por projétil de arma de fogo.

Destaca-se, outrossim, do relatório de investigação conclusivo (fls. 241/256), especificamente às fls. 247 e 250/252:

"...

A análise da quebra de sigilo telefônico da linha nº 15 996822574, que seria utilizada por Julio C. Giannoni, apontaram que até às 21h30, Julio Cesar estaria entre as ERBs localizadas no bairro da Figueira e no Centro. Posteriormente, às 21h31min Julio faz uma ligação que o coloca nas imediações do bairro Capim Azedo/Residencial Europa, depois retornaria para a área mencionada acima (Figueira-Centro). Às 21h54min, Julio recebe uma ligação da linha suspeita 11 933632100, indicando que está nas imediações do bairro Capim Azedo/Residencial Europa. Por fim, a última ligação é de Julio para a linha utilizada pela testemunha protegida n.º 2, já às 00h56min, sendo que está utilizando a ERB localizada no bairro Colinas.

Assim, verifica-se semelhança de localização do suspeito Julio Cesar Gianonni com os demais suspeitos (Rodrigo Maciel Parente e a linha 11 933632100), principalmente após o crime, visto que análise das ERBS utilizadas por eles demonstram que todos se deslocaram para área abrangida pela ERB localizada no bairro Colinas.

...

Até então, havia elementos suficientes identificando tão somente dois dos autores, quais sejam, Rodrigo M. Parente, vulgo "Piolho", e Julio Cesar Silveira Giannoni. Contudo, Julio não só confirmou sua participação e a de Rodrigo, como também apontou os demais autores e descrevendo a dinâmica dos fatos.

Julio apontou que os demais participantes foram "Gustavo, um dos gêmeos filho do Solon" e sua esposa Danielly, bem como a funcionária que estaria auxiliando seria a que pegou o dinheiro no caminhão. O Setor de Investigação logrou êxito em identificar os suspeitos, sendo eles:

- Gustavo Carneiro de Santana, RG 41.228.304-9, filho de Vera Lucia Gonçalves e Solon Carneiro De Santana, residente a Estrada da Cachoeira, nº 590, Bloco 88, apto 22, Bairro da Cachoeira, Município de Ibiúna/SP;

...

- Kelly Cristina Silvestre Cypriano, RG 52.568.007, filha de Marcia Silvestre e Luiz Carlos Vieira Cypriano, residente a Estrada da Cachoeira, n.º 590, bloco 82, apto 12, bairro da Cachoeira, no município de Ibiúna/SP.

...

Vale destacar que não há motivos para se desconsiderar a versão de Julio, visto que este narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, semelhante a narrativa das vítimas, desde a forma da abordagem, a questão da vítima ter sido tirada do meio da rua, bem como uma das funcionárias ter pego o dinheiro no baú do caminhão.

Além disso, outros elementos corroboram a versão de Julio, em especial no tocante aos demais autores do crime que até então não tinham sido identificados.

Julio informou que logo após o crime, alguns integrantes do grupo se reuniram no condomínio CDHU da cachoeira, local onde residiam Gustavo e Danielly. Neste sentido, as testemunhas protegidas anteriormente confirmaram que buscaram Rodrigo e Julio no citado local, bem como a análise das ERBs também corroboram tal fato.

Outro ponto esclarecido era a questão do real usuário da linha 11 93363-2100. Desde o início as investigações apontavam que o usuário de tal linha estaria envolvido no crime apurado, sendo que a versão de Julio demonstra que se tratava de Gustavo Carneiro de Santana. Explico.

A quebra de sigilo telefônico da citada linha aponta que ela efetuou/recebeu efetivamente ligações, no período de 06/03/2020, desde às 18 horas até a manhã do dia 07/03/2020, com o seguintes números:

...

Já a linha n.º ... era utilizada por um taxista, o qual, conforme já relatado, confirmou que havia recebido a ligação do número 11 93363-2100, que não tinha

aquele número na sua agenda e que Julio foi o interlocutor, pedindo uma corrida, sendo que o buscou no CDHU Cachoeira, ocasião em que Julio acabou contando para ele do crime.

Neste sentido, Julio Cesar afirmou que após a divisão do dinheiro, feito na casa do Gustavo, emprestou o aparelho telefônico do Gustavo para realizar a ligação para Testemunha protegida nº 2 e solicitar uma corrida até sua residência, corroborando assim com os fatos narrados pela Testemunha nº 2.

Por fim, as linhas n.º ... e ... são utilizadas, respectivamente, por Solon Carneiro de Santana e Vera Lucia Gonçalves. Vale destacar que no período de 1/03/2020 a 14/03/2020 foram efetuadas/recebidas quinze ligações com o número ... e cinco ligações para o nº de telefone ... Curiosamente Solon e Vera Lucia são GENITORES DE GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA!

Assim, a análise da quebra de sigilo telefônico da linha 11 93363-2100 corrobora as alegações Julio de que Gustavo Carneiro de Santana era um dos envolvidos no crime. ...".

Diante de todo o acima exposto, a conclusão é de que a versão apresentada pelo acusado Gustavo Carneiro de Santana está dissociada do conjunto probatório produzido nos autos, não se mostrando crível, bem como nada se verifica nos autos a demonstrar de forma suficiente que o acusado Júlio César estivesse tentando incriminar falsamente o referido réu.

Acrescente-se o que consta do relatório da D. Autoridade Policial (fls. 265/275, especificamente às fls. 272):

"...".

Julio informou que logo após o crime, alguns integrantes do grupo se reuniram no condomínio CDHU da cachoeira, local onde residiam Gustavo e Danielly. Neste sentido, as testemunhas protegidas anteriormente confirmaram que buscaram Rodrigo e Julio no citado local, bem como a análise das ERBs também corroboram tal fato. Inclusive, Julio em seu depoimento relata que utilizou-se do telefone de Gustavo para ligar para o Uber para buscá-lo na casa de Gustavo, sendo que, conforme relatório de investigação com base na quebra de sigilo telefônico, verificou que a linha (11) 93363-2100 foi a que efetuou a ligação para o taxista/Uber. ...".

E mais, a testemunha protegida no. 02 confirmou que recebeu ligação telefônica de Júlio Cesar, de um número desconhecido, no dia dos fatos, bem como, em sede policial (fls 82), informou que foi buscar Júlio César no bairro Cachoeira, nas "casinhas", local onde residia o réu Gustavo.

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos convence que a ré Kelly, funcionária da vítima, foi procurada pelo réu Rodrigo e repassou para este todas as informações necessárias para que este pudesse praticar o crime, tais como horário do trajeto e faturamento com o comércio na feira, sabendo que Rodrigo ia praticar o roubo. O réu Rodrigo ajustou com o réu Gustavo a dinâmica da subtração a partir das informações repassadas por Kelly. Gustavo convidou Júlio para integrar a empreitada criminosa, ajustando horário e o modus operandi do crime. Os réus Rodrigo, Gustavo e Júlio ficaram esperando o caminhão da vítima passar, após o final da feira, no trecho conhecido, no horário informado, conforme consta da denúncia, e ao avistarem ferido veículo interceptaram a trajetória do ofendido e anunciaram o assalto. A vítima, que dirigia o caminhão, tentou acelerar o veículo para escapar da emboscada, mas dois indivíduos efetuaram disparos de armas de fogo contra o caminhão e a vítima, que perdeu a direção e acabou colidindo. A vítima Sidney saiu do caminhão, caiu no asfalto, sendo que foi puxado pelo réu Júlio. Os réus foram até o caminhão e subtraíram os valores, sendo que a ré Kelly que entregou o dinheiro para os réus, que fugiram do local num veículo que os estava esperando no local. Em razão da violência empregada contra o ofendido, este veio a óbito, em decorrência de hemorragia interna aguda por lesão de arma de fogo.

Continuando, os depoimentos das testemunhas protegidas são coesos e harmônicos com as confissões dos réus em Juízo, estando amparadas pelas outras provas produzidas nos autos, convencendo e esclarecendo sobre a empreitada criminosa.

Assim, restou evidente no caso dos autos, diante das provas produzidas, que os réus RODRIGO MACIEL PARENTE, JÚLIO CESAR SILVEIRA GIANNONI, GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA e KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO participaram do crime descrito na denúncia. Continuando, preceitua o Código Penal:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Observem-se, no mais, os seguintes ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

"...

7. Requisitos do concurso de agentes: são cinco: a) existência de dois ou mais agentes; b) relação de causalidade material entre as condutas desenvolvidas e o resultado; c) vínculo de natureza psicológica ligando as condutas entre si.

Conferir: TJSP: "... o concurso de agentes abrange toda e qualquer participação ou omissão, principal ou secundária, mediata ou não, por atos, gestos e, até, por simples presença. Entretanto, quanto a esta última hipótese, para que o concurso seja reconhecido, é necessário que haja um vínculo psicológico a unir as atividades em concurso, não bastando a simples presença do partícipe no local dos fatos" (HC 464.121-3/8, 4ª. C., rel. Passos de Freitas, 14.09.2004, v.u., Bol. AASP 2423). Não há necessidade de ajuste prévio entre os coautores. Ex.: ... d) reconhecimento da prática da mesma infração para todos; e) existência de fato punível. ..." (páginas 312/313 - Código Penal Comentado - 12ª. edição - RT).

Pelo que acima consta, conclui-se que restaram demonstrados nos autos os requisitos do concurso de agentes no presente caso, relativamente aos acusados RODRIGO MACIEL PARENTE, JÚLIO CESAR SILVEIRA GIANNONI, GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA e KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO.

Houve reunião de pessoas para a prática do delito. A ré Kelly foi procurada pelo réu Rodrigo, momento em que combinaram como seria praticado o delito, ou seja, que aquela passaria informações necessárias para a realização do ilícito, visto que seria fornecido o horário de saída da vítima da feira, bem como seria transmitido o trajeto da vítima, em tempo real, por meio de aplicativo de mensagens. Na sequência, após o convite à ré Kelly, houve o encontro dos réus Rodrigo e Gustavo, e o deste último com o réu Júlio César, onde foram transmitidas as informações para a concretização do roubo. No dia dos fatos, os réus Rodrigo, Júlio César e Gustavo se reuniram e se dirigiram para o local dos fatos, onde permaneceram escondidos em uma mata, oportunidade em que aguardavam a chegada da vítima que, obrigatoriamente, passaria em uma curva da estrada de terra, para ter acesso à rodovia existente no local e continuar seu trajeto. Assim que a vítima parou na curva mencionada, com o seu caminhão, a qual estava em companhia de suas funcionárias, inclusive com a ré Kelly, os réus Rodrigo, Júlio César e Gustavo abordaram o veículo e anunciaram o assalto. A vítima acelerou o caminhão para tentar se desvencilhar dos acusados, entretanto foi alvejada por disparos de arma de fogo. Na sequência, a vítima retirou-se de seu veículo, vindo a cair no asfalto. Por conta da violência perpetrada, a vítima veio à óbito. Posteriormente, a ré Kelly levou os indivíduos até o baú do caminhão, para que o dinheiro fosse subtraído. Em seguida, Rodrigo, Júlio César e Gustavo empreenderam fuga em um veículo do acusado Gustavo. O valor roubado foi dividido entre os réus Rodrigo, Júlio César e Gustavo.

Kelly auxiliou no cometimento do crime, visando garantir a execução deste, bem como a ele estava vinculada, conforme acima narrado.

Continuando, todos os réus, no caso dos autos, respondem pelo delito de latrocínio, pois houve a associação de pessoas para o cometimento da subtração do faturamento da vítima, mediante grave ameaça e violência praticadas com a utilização de arma de fogo. É previsível o resultado morte quando da utilização da arma de fogo. Não resta demonstrado nos autos, por qualquer um dos réus, que teriam praticado ato de

menor importância buscando atingir resultado final diverso. Também não se verifica comprovado nos autos, por qualquer um dos réus, que teriam praticado ato a fim de evitar o resultado morte da vítima Sidney. Enfim, aquele que se associa a outras pessoas para a prática de roubo, sobrevivendo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. Não é o caso de se aplicar o redutor previsto no parágrafo 10., do artigo 29, do Código Penal, para nenhum dos réus julgados nesta sentença.

Observe-se o seguinte julgado do C. STF:

CRIME - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevivendo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO - PLURALIDADE DE VÍTIMAS - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.

(RHC 133575, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017)

Enfim, restou suficientemente comprovado nos presentes autos que os réus RODRIGO MACIEL PARENTE, JÚLIO CESAR SILVEIRA GIANNONI, GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA e KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO, em concurso de agentes, subtraíram a quantia em espécie da vítima, mediante o emprego de violência contra esta, sendo que da violência resultou a morte da vítima, razão pela qual, configurado no caso dos autos o crime previsto no 157, parágrafo 3o., inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

No mais, diante do exposto, não se verificando comprovadas nos autos causas de exclusão de culpabilidade ou da ilicitude é de rigor a condenação dos réus RODRIGO MACIEL PARENTE, JÚLIO CESAR SILVEIRA GIANNONI, GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA e KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

Sendo assim, passo à dosimetria das penas.

A) Réu RODRIGO MACIEL PARENTE

Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois restaram demonstradas nos autos circunstâncias judiciais negativas. A culpabilidade mostrou-se exacerbada e as circunstâncias devem ser valoradas negativamente. O delito foi praticado de forma premeditada, mediante emboscada e o concurso de pessoas, enquanto a vítima retornava para casa, juntamente com suas funcionárias, após encerrar seu dia de trabalho, momento em que foi abordada por três indivíduos anunciando o assalto, sem qualquer chance de defesa e fuga. Depreende-se, ainda, que a vítima ao tentar se desvencilhar dos indivíduos foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que mais pessoas poderiam ter sido atingidas por tais disparos, no caso, as funcionárias da vítima, fato que demonstra o total desprezo dos réus pela vida e saúde das pessoas. Além do mais, o delito foi praticado em um local isolado, que facilitou a execução da empreitada criminosa. Por tais razões, a pena-base deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), sendo fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso legal, tendo em vista a situação econômica do réu revelada nos autos.

Na segunda fase, diante da confissão do réu, a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), retornando para 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da aplicação da pena, nada se vislumbrando comprovado nos autos apto a aumentar a pena anteriormente aplicada, esta deve se tornar definitiva.

B) Réu JÚLIO CESAR SILVEIRA GIANNONI

Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois restaram demonstradas nos autos circunstâncias judiciais negativas. A culpabilidade mostrou-se exacerbada e as circunstâncias devem ser valoradas negativamente. O delito foi praticado de forma premeditada, mediante emboscada e o concurso de pessoas,

enquanto a vítima retornava para casa, juntamente com suas funcionárias, após encerrar seu dia de trabalho, momento em que foi abordada por três indivíduos anunciando o assalto, sem qualquer chance de defesa e fuga. Depreende-se, ainda, que a vítima ao tentar se desvencilhar dos indivíduos foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que mais pessoas poderiam ter sido atingidas por tais disparos, no caso, as funcionárias da vítima, fato que demonstra o total desprezo dos réus pela vida e saúde das pessoas. Além do mais, o delito foi praticado em um local isolado, que facilitou a execução da empreitada criminosa. Por tais razões, a pena-base deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), sendo fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso legal, tendo em vista a situação econômica do réu revelada nos autos.

Na segunda fase, verifica-se nos autos a confissão do acusado e a reincidência revelada pela certidão de distribuições criminais de fls 945/947 (autos no. 1500004-35.2017.8.26.0238). No caso específico destes autos, considerando que a confissão do réu Júlio se mostrou essencial para o deslinde do feito, a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), retornando para 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da aplicação da pena, nada se vislumbrando comprovado nos autos apto a aumentar a pena anteriormente aplicada, esta deve se tornar definitiva.

C) Réu GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA

Diante da certidão de distribuições criminais de fls. 948/952 dos autos, observa-se que o réu possui condenações transitadas em julgado: autos no. 1500355-08.2017.8.26.0238 (execução no. 0007957-17.2018.8.0521), 0001997-60.2012.8.26.0337 e 1500359-45.2017.8.26.0238. Assim, a condenação nos autos no. 1500359-45.2017.8.26.0238 será utilizada para caracterizar a reincidência e as outras duas condenações para caracterizar Maus Antecedentes.

Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois restaram demonstradas nos autos circunstâncias judiciais negativas. A culpabilidade mostrou-se exacerbada e as circunstâncias devem ser valoradas negativamente. O delito foi praticado de forma premeditada, mediante emboscada e o concurso de pessoas, enquanto a vítima retornava para casa, juntamente com suas funcionárias, após encerrar seu dia de trabalho, momento em que foi abordada por três indivíduos anunciando o assalto, sem qualquer chance de defesa e fuga. Depreende-se, ainda, que a vítima ao tentar se desvencilhar dos indivíduos foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que mais pessoas poderiam ter sido atingidas por tais disparos, no caso, as funcionárias da vítima, fato que demonstra o total desprezo dos réus pela vida e saúde das pessoas. Além do mais, o delito foi praticado em um local isolado, que facilitou a execução da empreitada criminosa. Referido réu ainda possui Maus Antecedentes, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 948/952 (condenações transitadas em julgado: autos no. 1500355-08.2017.8.26.0238 (execução no. 0007957-17.2018.8.0521), e 0001997-60.2012.8.26.0337.

Por tais razões, a pena-base deve ser aumentada em 1/4 (um quinto), sendo fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso legal, tendo em vista a situação econômica do réu revelada nos autos.

Na segunda fase, verifica-se comprovada a reincidência do réu, diante da certidão de distribuições criminais de fls. 948/952 dos autos (condenação transitada em julgado: autos no. 1500359-45.2017.8.26.0238). Portanto a pena anteriormente fixada deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) nesta fase, passando a ser fixada em 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase da aplicação da pena, nada se vislumbrando comprovado nos autos apto a aumentar a pena anteriormente aplicada, esta deve se tornar definitiva.

D) Réu KELLY CRISTINA SILVESTRE CYPRIANO

Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois restaram demonstradas nos autos circunstâncias judiciais negativas. A culpabilidade mostrou-se exacerbada e as circunstâncias devem ser valoradas negativamente. O delito foi praticado de forma premeditada, mediante emboscada e o concurso de pessoas, enquanto a vítima retornava para casa, juntamente com suas funcionárias, após encerrar seu dia de trabalho, momento em que foi abordada por três indivíduos anunciando o assalto, sem qualquer chance de defesa e fuga. Depreende-se, ainda,

que a vítima ao tentar se desvencilhar dos indivíduos foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que mais pessoas poderiam ter sido atingidas por tais disparos, no caso, as funcionárias da vítima, fato que demonstra o total desprezo dos réus pela vida e saúde das pessoas. Além do mais, o delito foi praticado em um local isolado, que facilitou a execução da empreitada criminosa. Por tais razões, a pena-base deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), sendo fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso legal, tendo em vista a situação econômica da ré revelada nos autos.

Na segunda fase, diante da confissão da ré e da menoridade relativa (vide fls. 226), a pena deve ser reduzida, no caso, ao mínimo legal, retornando para 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em conformidade ainda com o previsto no súmula no. 231 do C. STJ.

Na terceira fase da aplicação da pena, nada se vislumbrando comprovado nos autos apto a aumentar a pena anteriormente aplicada, esta deve se tornar definitiva. Regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena (todos os réus julgados nesta sentença).

O regime de cumprimento de pena, para todos os réus julgados nesta sentença, é o inicial fechado, face à quantidade de pena aplicada, bem como diante das circunstâncias negativas que envolveram o cometimento do delito e que foi acima descrito na dosimetria das penas, sendo o crime de latrocínio em concurso de pessoas, ou seja, em razão da gravidade concreta do crime, tudo em conformidade com o artigo 33 do Código Penal. O delito foi praticado de forma premeditada, mediante emboscada e o concurso de pessoas, enquanto a vítima retornava para casa, juntamente com suas funcionárias, após encerrar seu dia de trabalho, momento em que foi abordada por três indivíduos anunciando o assalto, sem qualquer chance de defesa e fuga. Depreende-se, ainda, que a vítima ao tentar se desvencilhar dos indivíduos foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que mais pessoas poderiam ter sido atingidas por tais disparos, no caso, as funcionárias da vítima, fato que demonstra o total desprezo dos réus pela vida e saúde das pessoas. Além do mais, o delito foi praticado em um local isolado, que facilitou a execução da empreitada criminosa. Sem prejuízo, o réu GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA possui maus antecedentes e é reincidente, e o réu JÚLIO CESAR SILVEIRA GIANNONI é reincidente. No mais, o crime de latrocínio é considerado hediondo e, conforme interpretação, os delitos de natureza diferenciada devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º da Lei 8072/90).

Ao lado do exposto, diante das razões para a fixação do regime inicial fechado, também não se mostra cabível no caso a substituição das penas aplicadas por restritivas de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena, inclusive pela quantidade de pena aplicada.

Do direito de recorrer em liberdade (todos os réus julgados nesta sentença). Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, tendo em vista a condenação pelo crime de latrocínio, pois responderam ao processo presos e por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, diante da periculosidade dos réus revelada pelos fatos acima descritos, inclusive pelas circunstâncias judiciais negativas que envolveram o cometimento do crime e que foram descritas na dosimetria da pena, de cada um dos acusados. O delito foi praticado de forma premeditada, mediante emboscada e o concurso de pessoas, enquanto a vítima retornava para casa, juntamente com suas funcionárias, após encerrar seu dia de trabalho, momento em que foi abordada por três indivíduos anunciando o assalto, sem qualquer chance de defesa e fuga. Depreende-se, ainda, que a vítima ao tentar se desvencilhar dos indivíduos foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que mais pessoas poderiam ter sido atingidas por tais disparos, no caso, as funcionárias da vítima, fato que demonstra o total desprezo dos réus pela vida e saúde das pessoas. Além do mais, o delito foi praticado em um local isolado, que facilitou a execução da empreitada criminosa. Enfim, tais fatos revelam a periculosidade dos réus e justificam a prisão para a garantia da ordem pública. A prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, diante da pena aplicada

aos réus e do regime inicial aplicado, pois nada se verifica nos autos a indicar que se apresentariam à Justiça, caso fosse permitido que respondessem ao processo em liberdade, neste momento. Sem prejuízo, o réu GUSTAVO CARNEIRO DE SANTANA possui maus antecedentes e é reincidente, e o réu JÚLIO CESAR SILVEIRA GIANNONI é reincidente.

E mais, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Dispositivo.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR R.M.P., acima indicado e qualificado às fls. 203/207 dos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 3o., inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento da execução;

B) CONDENAR J.C.S.G., acima indicado e qualificado às fls. 188/193 dos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 3o., inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento da execução;

C) CONDENAR G.C.S., acima indicado e qualificado às fls. 212/216 dos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 3o., inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento da execução;

D) CONDENAR K.C.S.C., acima indicada e qualificada às fls. 226/232 dos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 3o., inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento da execução.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário, inclusive guias de execução provisória.

Oportunamente:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com a devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

Expeça-se certidão de honorários em conformidade com o estabelecido no convênio entre a OAB e a DPE, para o presente caso.

P.I.C.

Ibiuna, na data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA